



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 11. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 11.07.2022
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	in der Stadthalle Moosburg, Breitenbergstr. 18

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Alexandra
Beibl, Verena
Beubl, Gerhard
Fincke, Philipp
Grübl, Julian
Haberl, Ludwig
Heinz, Rudi
Kästl, Jörg
Kieninger, Ludwig
Lauterbach, Reinhard
Linz, Karin
Linz, Kilian
Neumayr, Julia
Pschorr, Martin
Reif, Hans
Tristl, Manfred
von Pressentin, Nathalie
Weber, Erwin
Welter, Gerhard-Michael

Ortssprecher

Kreitmeier, Sebastian

Schriftführerin

Stadler, Evelyn

Verwaltung

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Wimmer, Christoph

Fischer, Johann

Graßl, Thomas

Weitere Anwesende

Abwesende und entschuldigte Personen:

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Johannes, MdL

Grundner, Thomas

John, Stefan

Ortssprecher

Huber, Lorenz

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|------------|---|------------------|
| 2 | Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters | |
| 3 | Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR | |
| 4 | Genehmigung von Sitzungsniederschriften (Öffentliche Bauausschuss-Sitzung vom 23.05.2022) | |
| 5 | Einziehung eines Teilabschnittes der Saliterstraße
Vorlage: 2022/0169 | 2022/0169 |
| 6 | Bauangelegenheiten | |
| 6.1 | Errichtung eines Lager- u. Gerätehauses in Sempt 7, Moosburg
Vorlage: 2022/0159 | 2022/0159 |
| 7 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen | |
| 7.1 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Sachstandsbericht u. Beschlussfassung über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung eingegang. Stellungnahmen
Vorlage: 2022/0162 | 2022/0162 |
| 7.2 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Örtliche Straßenverkehrsbehörde v. 03.06.2019
Vorlage: 2022/0056 | 2022/0056 |
| 7.3 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG v. 06.06.2019
Vorlage: 2022/0057 | 2022/0057 |
| 7.4 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Fliegerclub Moosburg e.V. v. 20.05.2019
Vorlage: 2022/0059 | 2022/0059 |
| 7.5 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 14.05.2019
Vorlage: 2022/0060 | 2022/0060 |
| 7.6 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 14.05.2019
Vorlage: 2022/0061 | 2022/0061 |
| 7.7 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 04.06.2019
Vorlage: 2022/0062 | 2022/0062 |
| 7.8 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 30.06.2019
Vorlage: 2022/0063 | 2022/0063 |
| 7.9 | Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Billigungsbeschluss und Beschluss über die öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen nach § 3 Abs. | 2022/0064 |

2 BauGB
Vorlage: 2022/0064

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| 8 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen | |
| 8.1 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änder. des Flächennutzungsplans; Sachstandsbericht u. Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen
Vorlage: 2022/0161 | 2022/0161 |
| 8.2 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 41, Altlasten v. 10.11.2020 z. Änder. d. FNP
Vorlage: 2021/0336 | 2021/0336 |
| 8.3 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, Gesundheitsamt v. 28.09.2020
Vorlage: 2021/0337 | 2021/0337 |
| 8.4 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 01 a, Kreisarchäologie v. 11.11.2020
Vorlage: 2021/0338 | 2021/0338 |
| 8.5 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserwirtschaftsamt München v. 03.11.2020
Vorlage: 2021/0339 | 2021/0339 |
| 8.6 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regionaler Planungsverband v. 09.11.2020
Vorlage: 2021/0340 | 2021/0340 |
| 8.7 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Staatl. Bauamt Freising v. 05.10.2020
Vorlage: 2021/0341 | 2021/0341 |
| 8.8 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Eisenbahn-Bundesamt v. 07.10.2020
Vorlage: 2021/0342 | 2021/0342 |
| 8.9 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Deutsche Telekom vom 27.10.2020
Vorlage: 2021/0343 | 2021/0343 |
| 8.10 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Handwerkskammer f. München u. | 2021/0344 |

Oberbayern v. 10.11.2020
Vorlage: 2021/0344

- | | | |
|-------------|--|------------------|
| 8.11 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Ernährung, Landw. u. Forsten v. 29.10.2020
Vorlage: 2021/0345 | 2021/0345 |
| 8.12 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Energienetze Bayern GmbH & Co.KG v. 07.10.2020
Vorlage: 2021/0346 | 2021/0346 |
| 8.13 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: bayernets GmbH v. 30.09.2020
Vorlage: 2021/0347 | 2021/0347 |
| 8.14 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen mit gleichem Inhalt
Vorlage: 2021/0348 | 2021/0348 |
| 8.15 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserzweckverband Baumgartn. Gruppe vom 06.11.2020
Vorlage: 2021/0349 | 2021/0349 |
| 8.16 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Vodafone Kabel Deutschland GmbH v. 19.10.2020
Vorlage: 2021/0350 | 2021/0350 |
| 8.17 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41, Altlasten z. BPL v. 15.10.2020
Vorlage: 2021/0351 | 2021/0351 |
| 8.18 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41, Immissionsschutzbehörde v. 21.10.2020
Vorlage: 2021/0352 | 2021/0352 |
| 8.19 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 42, Naturschutzbehörde v. 21.10.2020
Vorlage: 2021/0353 | 2021/0353 |
| 8.20 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern v. 08.10.2020
Vorlage: 2021/0354 | 2021/0354 |
| 8.21 | Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern v. 08.10.2020
Vorlage: 2021/0355 | 2021/0355 |

- zungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Digitalisierung, Breitband u. Vermessung v. 26.10.2020
Vorlage: 2021/0355
- 8.22** Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG vom 21.10.2020
Vorlage: 2021/0356 **2021/0356**
- 8.23** Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten Erding vom 29.10.2020
Vorlage: 2021/0357 **2021/0357**
- 8.24** Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege vom 29.10.2020
Vorlage: 2021/0359 **2021/0359**
- 8.25** Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Kreisbrandrat d. Lkr. FS M. Danner v. 30.09.2020
Vorlage: 2021/0361 **2021/0361**
- 8.26** Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Billigungsbeschluss und Beschluss über die öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: 2022/0065 **2022/0065**
- 9** Änderungsverfahren des Landschaftsschutzgebietes "Ampertal im Landkreis Freising" - Entwurf der 6. Verordnung zur Änderung der Verordnung über das LSG "Ampertal im Landkreis Freising"; Anhörung nach Art. 52 Abs.1 Bayer. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)
Vorlage: 2022/0166 **2022/0166**
- 10** Anfragen

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 11. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

2 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

3 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

4 Genehmigung von Sitzungsniederschriften (Öffentliche Bauausschuss-Sitzung vom 23.05.2022)

Beschluss:

Der Stadtrat genehmigt die Niederschrift der öffentlichen Bauausschuss-Sitzung vom 23.05.2022.

Beschlossen Ja: 19 Nein: 0

5 Einziehung eines Teilabschnittes der Saliterstraße

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Moosburg beschließt die Teileinziehung der Saliterstraße auf einer Länge von ca. 140,00 m

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

6 Bauangelegenheiten

6.1 Errichtung eines Lager- u. Gerätehauses in Sempt 7, Moosburg

Beschluss:

Der Stadtrat erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

7 Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen

7.1	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Sachstandsbericht u. Beschlussfassung über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung eingegang. Stellungnahmen
------------	--

7.2	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Örtliche Straßenverkehrsbehörde v. 03.06.2019
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Örtlichen Straßenverkehrsbehörde vom 03.06.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass Hinweise in der Planung aufgenommen wurden. Die Wohnstraßen 1 - 6 wurden in Wohnwege 1 - 6 umbenannt. Eine Geh- und Radwegverbindung über die Wiesenstraße wird umgesetzt.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

7.3	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG v. 06.06.2019
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG vom 06.06.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass geplante Baumaßnahmen nur nach vorheriger örtlicher Einweisung in den Leitungsbestand durch die Aufgrabungskontrolle der SWM begonnen werden dürfen.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

7.4	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Fliegerclub Moosburg e.V. v. 20.05.2019
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Fliegerclubs Moosburg e.V. vom 20.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass der Hinweis unter 5.7 im Bebauungsplan aufgenommen wurde. Emissionen (z.B. Lärmemissionen) aus dem Flugbetrieb des angrenzenden, genehmigten Flugplatzes „Auf der Kippe“ sind zu tolerieren.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

7.5	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v.14.05.2019
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des privaten Einwands vom 14.05.2022 zur Kenntnis und stellt fest, dass sich die Lage der Wohnhöfe aus dem städtebaulichen Konzept des Bebauungsplanentwurf entwickelt hat. Der Stadtrat teilt die Argumentation der Einwendungsführer nicht und hält an der Planung im Grundsatz fest.

Der Stadtrat stellt außerdem fest, dass die vorgesehene Pumpstation nach derzeitigem Planungsstand für die Abwasserentsorgung nicht mehr erforderlich ist.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

7.6	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 14.05.2019
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des privaten Einwands vom 14.05.2019 zur Kenntnis und stellt fest, dass die genannten Teilbereiche des Anliegers nicht mehr im Planungsumgriff und somit auch nicht mehr Bestandteil des Bebauungsplans sind.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

7.7	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 04.06.2019
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des privaten Einwands v. 04.06.2019 zur Kenntnis.

Der Stadtrat stellt fest, dass eine spürbare Veränderung des Grundwasserspiegels auf Grund der Baumaßnahmen nicht zu erwarten ist. Keller und Tiefgaragen müssen durch geeignete Maßnahmen wie z. B. wasserdichte Bauweise errichtet werden.

Der Stadtrat stellt außerdem fest, dass befürchtete Schäden an benachbarten Gebäuden nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens sind, die Stadt hält an der Planung im Grundsatz fest.

Dem Erschließungsträger wird empfohlen, an den benachbarten Gebäuden ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

7.8	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Privater Einwand v. 30.06.2019
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des privaten Einwands vom 30.06.2019 zur Kenntnis.

Der Stadtrat stellt fest, dass am vorgelegten städtebaulichen Konzept festgehalten wird und dass der zu erwartende Verkehr vom vorhandenen Straßennetz aufgenommen werden kann.

Der Stadtrat stellt weiterhin fest, dass die Belange des Naturschutzes ausreichend berücksichtigt wurden und hinreichend über mögliche Lärmemissionen aus dem benachbarten Flugplatz sowie auf die zu erwartenden hohen Grundwasserstände verwiesen wurde.

Beschlossen **Ja: 21** **Nein: 0**

7.9	Bauleitplanung Nr. 66 "Oberes Gereut Nordost"; Billigungsbeschluss und Beschluss über die öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt den Entwurf des Bebauungsplan Nr. 66 „Oberes Gereut Nordost“ in der Fassung vom 14.03.2022 zur Kenntnis.

Der Stadtrat beschließt, die Planunterlagen zum Zwecke der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB zu billigen.

Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, die Planungsunterlagen öffentlich auszulegen und im Anschluss daran das Ergebnis dem Stadtrat zur beschlussmäßigen Behandlung vorzulegen.

Beschlossen **Ja: 21** **Nein: 0**

8	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen
----------	---

8.1	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änder. des Flächennutzungsplans; Sachstandsbericht u. Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen
------------	--

Beschluss:

-

8.2	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 41, Altlasten v. 10.11.2020 z. Änder. d. FNP
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes Freising, SG 41, Altlasten, vom 10.11.2020 zur Änderung des Flächennutzungsplans zur Kenntnis und stellt fest, dass die betroffenen Flächen derzeit nicht im Altlastenkataster des Landratsamtes Freising eingetragen sind.

Beschlossen **Ja: 21** **Nein: 0**

8.3	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, Gesundheitsamt v. 28.09.2020
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Landratsamtes Freising, Gesundheitsamt vom 28.09.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass alle Gebäude an das öffentliche Kanalnetz sowie an die Trinkwasserleitung anzuschließen sind.

Die Maßnahme- und Prüfwerte des Wirkungspfad Boden – Mensch des Bundesbodenschutzgesetzes und der Bundesbodenschutzverordnung sind einzuhalten.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.4	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA FS, SG 01 a, Kreisarchäologie v. 11.11.2020
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes Freising, SG 01 a, Kreisarchäologie vom 11.11.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass aufgrund der hohen Denkmaldichte in diesem Bereich mit weiteren Bodendenkmälern zu rechnen ist. Für Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis notwendig.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.5	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserwirtschaftsamt München v. 03.11.2020
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes München vom 03.11.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass keine Äußerung erfolgte.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.6	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regionaler Planungsverband v. 09.11.2020
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Regionalen Planungsverband vom 09.11.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass zur Bauleitplanung keine regionalplanerischen Bedenken bestehen.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.7	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Be-
------------	---

**hörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen:
Staatl. Bauamt Freising v. 05.10.2020**

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Staatl. Bauamtes Freising vom 05.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass keine Einwände zur vorgelegten Bauleitplanung bestehen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

Abstimmungsvermerke:

StRin Kuch hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

8.8 Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Eisenbahn-Bundesamt v. 07.10.2020

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes vom 07.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Bauleitplanung keine Bedenken bestehen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

Abstimmungsvermerke:

StRin Kuch hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

8.9 Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Deutsche Telekom vom 27.10.2020

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Deutschen Telekom vom 27.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass seitens der Telekom gegen die Bauleitplanung keine Einwände bestehen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

Abstimmungsvermerke:

StRin Kuch hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

8.10 Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Handwerkskammer f. München u. Oberbayern v. 10.11.2020

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Handwerkskammer für München u. Oberbayern vom 10.11.2020 zur Kenntnis. Die Handwerkskammer befürwortet die Bauleitplanung.

Beschlossen **Ja: 20** **Nein: 0**

Abstimmungsvermerke:

StRin Kuch hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

8.11	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Ernährung, Landw. u. Forsten v. 29.10.2020
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 29.10.2020 zur Änderung des Flächennutzungsplans zur Kenntnis und stellt fest, dass landwirtschaftliche Flächen im und um das Planungsgebiet herum auch zukünftig ordnungsgemäß bewirtschaftet und erreicht werden können.

Beschlossen **Ja: 19** **Nein: 0**

Abstimmungsvermerke:

StRin Kuch und StR Fincke haben wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

8.12	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Energienetze Bayern GmbH & Co.KG v. 07.10.2020
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG vom 07.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass keine Gasleitungen betroffen sind.

Beschlossen **Ja: 19** **Nein: 0**

Abstimmungsvermerke:

StRin Kuch und StR Fincke haben wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

8.13	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: bayernets GmbH v. 30.09.2020
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der bayernets GmbH vom 30.09.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass zur vorgelegten Bauleitplanung keine Einwände bestehen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

Abstimmungsvermerke:

StR Fincke hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

8.14	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen mit gleichem Inhalt
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen der Gemeinde Haag a.d. Amper vom 11.11.2020, des Erzbischöflichen Ordinariates vom 30.10.2020, der Verwaltungsgemeinschaft Mauern vom 05.10.2020, der Bader Energie GmbH vom 28.09.2020, der Kläranlage Moosburg GmbH vom 29.09.2020, der Firma Heinz Entsorgung GmbH & Co.KG vom 28.09.2020 und der Örtl. Straßenverkehrsbehörde vom 24.09.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass keine Äußerungen erfolgten.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

Abstimmungsvermerke:

StR Fincke hat wegen kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung teilgenommen.

8.15	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Wasserzweckverband Baumgartn. Gruppe vom 06.11.2020
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Wasserzweckverbandes Baumgartner Gruppe vom 06.11.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass zur vorgelegten Bauleitplanung keine Einwände bestehen.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.16	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Vodafone Kabel Deutschland GmbH v. 19.10.2020
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 19.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Bauleitplanung keine Einwände bestehen.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.17	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41, Altlasten z. BPL v. 15.10.2020
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes Freising, SG 41, Altlasten vom 15.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass ein Hinweis zum Schutz des Bodens in den Hinweisen durch Text im Bebauungsplan ergänzt wurde. Hinweise auf die einschlägigen Gesetze zum Umgang mit Altlasten, dem Oberboden sowie bei Verunreinigungen wurden aufgenommen. Im Umweltbericht wurden die Erläuterungen zum Schutzgut Fläche um die genannten Argumente ergänzt.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.18	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41, Immissionsschutzbehörde v. 21.10.2020
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Landratsamtes Freising, SG 41, Immissionsschutzbehörde vom 21.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Ergebnisse der mittlerweile vorliegenden schalltechnischen Untersuchung in den Planunterlagen aufgenommen wurden.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.19	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 42, Naturschutzbehörde v. 21.10.2020
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes Freising, SG 42, Naturschutzbehörde vom 21.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass die geforderten Ergänzungen in die Planunterlagen eingearbeitet wurden.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.20	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern v. 08.10.2020
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern vom 08.10.2020 und 03.12.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass die genannten Hinweise in die Planunterlagen eingearbeitet wurden. Die Art der Nutzung wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans als Sonstiges Sondergebiet im Sinne des § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Saatgutbetriebe Feldkirchen" festgesetzt, die zulässigen Nutzungen wurden konkretisiert.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.21	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Digitalisierung, Breitband u. Vermessung v. 26.10.2020
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung vom 26.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass die aktuelle Flurkarte in die Planunterlagen eingearbeitet wurde.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.22	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG vom 21.10.2020
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG vom 21.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Hinweise in die Planunterlagen eingearbeitet wurden.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.23	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten Erding vom 29.10.2020
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding vom 29.10.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass keine Planänderungen erforderlich sind.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.24	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege vom 29.10.2020
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vom 29.10.2020 zur Kenntnis. Der Stadtrat stellt fest, dass das Baufenster 07 wie vorgeschlagen geteilt wurde und im neuen Baufenster 7a eine Wandhöhe bis 7 m zugelassen wird.

Die Materialwahl wurde entsprechend den Vorschlägen angepasst.

Die Hinweise im Bebauungsplan wurden um die oben genannten Artikel des Denkmalschutzgesetzes ergänzt.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.25	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Kreisbrandrat d. Lkr. FS M. Danner v. 30.09.2020
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Kreisbrandrates des Landkreis Freising vom 30.09.2020 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Hinweise in die Begründung des Bebauungsplans eingearbeitet wurden (Pkt. 4.7 Ver- und Entsorgung).

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

8.26	Bauleitplanung Nr. 74 "Feldkirchen" nebst 10. Änderung des Flächennutzungsplans; Billigungsbeschluss und Beschluss über die öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 74 „Feldkirchen“ mit integriertem Grünordnungsplan sowie Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 09.06.2022 und den Entwurf der 10. Flächennutzungsplanänderung für dieses Gebiet in der Fassung vom 09.06.2022 nebst Begründung und Umweltbericht zur Kenntnis.

Der Stadtrat beschließt die Planunterlagen zum Zwecke der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB zu billigen.

Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, die Planungsunterlagen öffentlich auszulegen und im Anschluss daran das Ergebnis dem Stadtrat zur beschlussmäßigen Behandlung vorzulegen.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

9	Änderungsverfahren des Landschaftsschutzgebietes "Ampertal im Landkreis Freising" - Entwurf der 6. Verordnung zur Änderung der Verordnung über das LSG "Ampertal im Landkreis Freising"; Anhörung nach Art. 52 Abs.1 Bayer. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)
----------	---

Beschluss:

Die Stadt Moosburg erhebt gegen den Entwurf der 6. Verordnung zur Änderung der Verordnung über das LSG „Ampertal im Landkreis Freising“ keine Einwände.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

10 Anfragen

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 11. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Evelyn Stadler
Schriftführung